

1530705-87.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... a) condenação anterior por crime de roubo duplamente majorado (processo nº 0046853-05.2009.8.26.0050, da 4ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 22/07/2014); b) condenação anterior por crime de furto qualificado (processo nº 0056735-49.2013.8.26.0050, da 21ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1530705-87.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530705-87.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2243858/2019 - 20º D.P. AGUA FRIA, 6976589 - 20º D.P. AGUA FRIA, 6228/19/120 - 20º D.P. AGUA FRIA, 2243858 - 20º D.P. AGUA FRIA, 6228/19/120 - 20º D.P. AGUA FRIA, 2243858 - 20º D.P. AGUA FRIA, 6228/19/120 - 20º D.P. AGUA FRIA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outro

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

WILLIAM SALDANHA MARTINS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 1/3), em 18 de agosto de 2019, por volta das 0h30, na Rua Araucária, nº 295, Tucuruvi, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, agindo em concurso e unidade de desígnios com dois indivíduos não identificados, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu, para proveito próprio, 10 garrafas de whisky, um televisor 45" da marca LG, um relógio de ouro da marca Seiko, um faqueiro de prata com 120 peças, a quantia de 4.000,00 (quatro mil) Euros, uma arma de fogo artesanal, uma beretta

calibre 6,35 mm, um revólver Rossi .22 lr e um revólver Taurus .32 mm, pertencentes à vítima Diamantino Pinto dos Reis, que possuía 81 anos de idade à época dos fatos, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 37/39.

Narra a denúncia que, segundo apurado, com o fim de praticarem o furto, o denunciado e seus comparsas dirigiram-se até a residência da vítima, que acompanhava a esposa em tratamento hospitalar, escalaram o muro e arrombaram a porta que leva ao corredor lateral do imóvel, bem como a janela de um dos quartos, acessando, assim, o interior da casa, conforme Laudo Pericial de fls. 41/49. Após revirarem os cômodos, os agentes deixaram o local levando os bens acima descritos. Segundo a exordial, a perícia papiloscópica identificou fragmentos papilares de três indivíduos e, após confrontá-los com os registros policiais, não restaram dúvidas acerca da coautoria do denunciado, conforme Laudo Pericial Papiloscópico de fls. 10/18.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 27 de novembro de 2019 (fl. 73). O acusado foi citado (fls. 85/93) e o i. Defensor Público apresentou resposta à acusação a seu favor, requerendo, em síntese, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 97).

O recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 98 e 102).

A Defensora constituída pelo acusado juntou procuração aos autos (fls. 126/127). Em razão da informação juntada às fls. 132/141, o Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Carlos Alberto da Silva, papiloscopista policial (fl. 145). Por decisão datada de 29 de maio de 2020, foi homologada a desistência requerida pelo Ministério Público (fl. 147).

Por decisão datada de 14 de dezembro de 2021, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 14 de dezembro de 2022 às 13h30 (fl. 170).

Aos 31 de outubro de 2022, o i. Promotor de Justiça requereu que fosse declarada a revelia do acusado, não encontrado no endereço fornecido nos autos (fl. 241).

Durante a instrução processual em juízo, foi ouvida a vítima e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais.

O douto representante do Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu por crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Sustentou apenas o afastamento da qualificadora da escalada, não demonstrada.

Por sua vez, a insigne Defensora constituída requereu, em suma, seja a ação penal julgada improcedente, com a absolvição do Réu. Subsidiariamente requereu seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a reincidência. Requereu, também, a fixação de regime inicial de pena diverso do fechado, fixando-se regime aberto.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é um de seus autores.

Houve realmente a prática do crime de furto qualificado, cuja materialidade restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 6228/2019 do 20º DP (fls. 6/7), pelo Laudo Pericial Papiloscópico M-3858/2019 (fls. 10/18), pelo Termo de Declarações da vítima (fl. 26), pelos documentos de fls. 27/36, pelo Boletim de Ocorrência nº 1730/2019 do 52º DP (fls. 37/39), pelo Laudo Pericial nº 321.402/2019 (fls. 41/49 e 198/207), pelo Relatório Final (fls. 55/56) e pelo Laudo Pericial nº 375.900/2019 (fls. 208/212), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Foi ouvida em juízo a vítima Diamantino Pinto dos Reis, que relatou, em suma, que

não tinha ninguém em casa no dia do acontecido. As pessoas entraram pela porta de entrada lateral que é de madeira e que teve que trocar a fechadura. Subiram na área de cima, estouraram a grade de ferro e entraram pela janela. Tem uma escadaria que sobe. Eles entraram direto pela primeira porta de madeira. Na delegacia foi mostrada uma ou duas pessoas, não está lembrado. Não chegou a falar com vizinho. Eles levaram bastante coisa, dez garrafas de whisky, uma TV, um relógio de ouro, um faqueiro de 120 peças, acha que era de prata, 4000 euros, três armas, um revólver Taurus, um Rossi e uma Beretta. Nada foi recuperado. Depois recuperou o revólver Taurus na delegacia.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitativa, narrando que está com 31 anos de idade. Mora com a mãe, em casa própria. Estudou até o 3º colegial, mas não concluiu, por falta de tempo. Trabalha com a mãe na pastelaria que é da própria mãe. A condenação de 2012 foi preso em 2015, cumpriu a pena e saiu em 2019, porque somou com a pena da segunda condenação. É verdadeira a acusação. Tinha acabado de sair da prisão, acabou se afundando nas drogas. Parou de usar drogas. Na época dividiram os bens e cada um foi para o seu lado. Tinha mais dois amigos com o interrogando.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Julio Fabbrini Mirabete (Código de Processo Penal Interpretado, 8ª ed., Editora Atlas, pág. 469):

“(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos”.

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci (Manual de Processo Penal, 3ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 411):

“A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia”.

Ademais, há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, sendo pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente o réu.

De se observar, também, que o Laudo Pericial Papiloscópico M-3858/2019 (fls. 10/18) constatou a existência de impressão papiloscópica do réu no espelho do guarda-roupas do quarto da frente, conforme se extrai de fl. 17 e de fl. 13: “O fragmento de impressão papilar sob nº 63808 coincide com o datilograma do dedo polegar direito do candidato registrado no sistema AFIS sob transação nº CC22T00000556915, referente a WILLIAM SALDANHA MARTINS – RG/SP nº 49.431.913-6” (fls. 13/15).

Da qualificadora prevista no inciso I do § 4º do artigo 155 do Código Penal (rompimento de obstáculo).

A qualificadora prevista no inciso I do § 4º do artigo 155 do Código Penal, consistente em rompimento de obstáculo à subtração da coisa restou amplamente demonstrada nos autos.

Com efeito, o Laudo Pericial nº 321.402/2019 (fls. 41/49 e 198/207) constatou “os seguintes vestígios relacionáveis com o fato: – A porta que vedava o corredor lateral da edificação, em uma folha de madeira, provida de fechadura do tipo yale, encontrava-se danificada na altura da fechadura, por instrumento utilizado à guisa de alavanca aplicada do lado externo; – Na porção posterior da residência, viam-se manchas e sujidades características daquelas produzidas por calçado em posição de escalada localizadas na parede sob a janela do quarto situado no segundo pavimento; – A referida janela do quarto, do tipo veneziana de madeira, guarneçada por grade

metálica de proteção, encontrava-se arrombada por força aplicada de fora para dentro e a grade encontrava-se torta, permitindo através do vão resultante acesso para o interior da residência; - No interior da residência, notava-se o mobiliário dos 04 dormitórios em desordem com gavetas abertas e pertences espalhado pelo piso; A busca por impressões digitais resultou negativa" (fl. 199), conforme fotografias às fls. 201/207.

Da qualificadora prevista no inciso IV do § 4º do artigo 155 do Código Penal (concurso de pessoas).

Por sua vez, também restou amplamente demonstrada a qualificadora consistente no concurso de duas ou mais pessoas, prevista no inciso IV do § 4º do artigo 155 do Código Penal.

Com efeito, o Laudo Pericial Papiloscópico M-3858/2019 (fls. 10/18) localizou, além da impressão papilar do acusado, outros fragmentos de impressões papilares em relação aos quais "não foi constatada a existência de datilograma coincidente" e "não foi constatada a existência de quirogramas coincidentes" (fl. 12), tudo a demonstrar, portanto, o envolvimento de outros autores no fato.

A corroborar, veio a ampla confissão do acusado.

Consequentemente, à luz das provas colhidas, restou configurada a prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes, nos exatos moldes do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Registre-se, por fim, não ter sido demonstrada a ocorrência da qualificadora da escalada, devendo, nesse ponto, ser acolhido o pedido de afastamento formulado pelo D. Promotor de Justiça em memoriais finais.

Portanto, o conjunto probatório é suficiente para o seguro decreto condenatório.

Assim, entendendo perfeitamente comprovada a materialidade do crime, bem como sua autoria, é necessária a condenação do réu pelo delito descrito na denúncia.

Passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que o réu, além de reincidente específico, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase, ostenta outros antecedentes desabonadores. Com efeito, consoante se extrai da Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 219/223) e da Folha de Antecedentes (fls. 233/238), o réu ostenta: a) condenação anterior por crime de roubo duplamente majorado (processo nº 0046853-05.2009.8.26.0050, da 4ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 22/07/2014); b) condenação anterior por crime de furto qualificado (processo nº 0056735-49.2013.8.26.0050, da 21ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 19/06/2018); c) condenação anterior por contravenção de vias de fato (processo nº 0082752-88.2014.8.26.0050, da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 01/08/2016), e, ainda, não se olvida, d) condenação posterior por crimes de roubo majorado tentado e receptação (processo nº 1527672-40.2019.8.26.0228, da 15ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 03/02/2021). Esse histórico denota que o réu possui conduta social reprovável e que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legalmente previsto, partindo de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância agravante da reincidência específica (conforme fundamentação acima). Ainda em segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea. Assim, diante da presença concomitante de uma agravante e de uma atenuante, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada em primeira fase. Assim, não havendo outras circunstâncias a serem apreciadas, torno em definitiva a pena fixada em primeira fase.

O regime inicial para cumprimento da pena será o inicial fechado, nos termos do artigo 33, caput, § 2º e § 3º, do Código Penal, em consonância com o artigo 59 do

mesmo Estatuto. Registre-se que o réu, além de ser reincidente específico, ostenta outros antecedentes desabonadores, conforme já exposto quando da aplicação da pena, sendo certo que, para a incidência da súmula 269 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que admite a adoção de regime semiaberto, mister que, além de a pena ser igual ou inferior a quatro anos, sejam favoráveis as circunstâncias judiciais. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para a referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa). É preciso, ainda, que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do Código Penal. Verifica-se, no caso, a presença da agravante da reincidência específica, sendo que, em face das condenações anteriores, a medida não é socialmente recomendável, nos termos do § 3º do citado artigo.

DISPOSITIVO.

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado WILLIAM SALDANHA MARTINS, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, impondo-lhe, por isso, a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legalmente previsto.

A pena de multa será calculada por seu valor unitário mínimo, atendendo ao disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Tendo o réu respondido a este processo em liberdade, faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do réu no "Rol dos Culpados" e expeça-se a guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, arts. 467 e seguintes das NSCGJ).

Com o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral para as providências cabíveis, em observância ao disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e no artigo 48 da Resolução TSE nº 23.669, de 14 de dezembro de 2021.

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, certificado o trânsito em julgado da condenação, expeça-se a certidão da sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA